

ADDENDA I: COMPLEMENTO ESTRATÉGICO AL PROYECTO FIMCA Y A LA LEY DE SALVATAJE NACIONAL

Secciones Reforzadas con Incorporación de Reformas Complementarias

Nota de uso: Este documento consolida la Addenda I original y todas las reformas complementarias incorporadas a las comisiones especializadas de la MES, el FDI, la Bolsa de Trabajo, la Red CIFO y el Banco de Maquinaria. El orden de secciones sigue el reordenamiento normativo acordado. El estilo y la doctrina son continuación directa del texto base.

ANEXO II: Arquitectura Jurídica de la Orden de Producción como Instrumento Crediticio

Justificación

La reglamentación de la Orden de Producción (e-OP) por el Banco Central de la República Argentina no es un trámite administrativo: es la pieza jurídica que sostiene todo el sistema de adelantos productivos. Sin ella, el FDI no tiene activo que financiar ni instrumento que descontar.

A. Clasificación Jurídica de la e-OP

Se propone que el BCRA encuadre la Orden de Producción digital registrada como instrumento de deuda comercial con garantía real de producción, análogo funcional de la Factura de Crédito Electrónica (Ley 27.440) pero con las siguientes especificidades:

- **El hecho generador es el registro de la e-OP, no la entrega del bien.** Esto permite el adelanto antes de que la producción esté consumada, financiando el proceso y no solo el resultado.
- **La garantía no es patrimonial sino productiva:** el respaldo del adelanto es la certificación digital de hitos emitida por la MES, no el balance ni el scoring del tallerista.
- **La ejecutabilidad ante incumplimiento recae en el FDI,** no en el sistema judicial ordinario. El FDI absorbe la incobrabilidad y en ningún caso afecta la calificación del tallerista en la Central de Deudores del BCRA.

B. Infraestructura Abierta e Interoperabilidad Federal

La emisión, convalidación y seguimiento de la e-OP no requiere depender de desarrollos burocráticos centralizados ni de sistemas cerrados. El esquema operativo podría sustentarse en la red federada de **Indinopy ERP/MES**, una plataforma de software libre y código abierto diseñada para desplegarse en los nodos territoriales de la cadena (talleres, marcas y sedes de la MES).

A través de estándares abiertos, Indinopy podría garantizar la inmutabilidad de los compromisos industriales (recetas BOM con verificación de árbol de Merkle y firmas digitales Ed25519) e **interoperar mediante APIs seguras con la infraestructura estatal y bancaria existente**:

1. **Con ARCA:** para validar en tiempo real la identidad fiscal de las partes y habilitar el Monotributo Productivo automatizado. La e-OP se registraría como un contrato sectorial de locación de obra (y no como una factura comercial devengada), garantizando que no se compute hecho imponible ni anticipos de IVA hasta la liquidación efectiva del servicio y la verificación de la factura oficial en el cierre (`FISCAL_PENDING`).
2. **Con el Sistema Financiero (BAPRO / FDI):** la e-OP homologada por la MES se transmitiría al fideicomiso como colateral crediticio líquido. Las entidades bancarias y billeteras digitales actuarían exclusivamente como agentes de clearing técnico automatizado: ejecutarían los desembolsos de hitos ordenados por el protocolo sin intermediación de scoring bancario discrecional.
3. **Con RENAPER:** para articular la verificación biométrica de la Prueba de Trabajo Productivo (PoPW) en territorio.

C. Hito Cero: Anticipo de Arranque para Talleres sin Historial

Para aquellas unidades productivas informales que carecen de antecedentes en el sistema de certificación de hitos o se encuentran fuera del circuito bancario, el FDI habilitará el Hito Cero:

1. **Validación por Demanda:** Al momento de la firma digital de la primera e-OP entre una marca verificada y un tallerista ingresante, el FDI habilita automáticamente el Hito Cero.
2. **Desembolso sin Historial:** El Hito Cero libera entre el 30% y el 40% de los fondos totales presupuestados en la OP a la cuenta del tallerista, garantizado por el fondo de riesgo del FDI y la corresponsabilidad de la marca comitente.
3. **Apertura de Cuenta de Clearing de Oficio:** En el mismo acto, el Banco Provincia (o entidad pública asociada) abrirá de oficio una Cuenta de Clearing Técnico vinculada al nuevo CUIT, exenta de costos de mantenimiento y con blindaje legal absoluto contra embargos por pasivos de la etapa informal previa.

D. Requisitos para la Comunicación BCRA

La plena operatividad del sistema requiere que el BCRA emita una Comunicación que establezca:

1. La definición de la e-OP como instrumento de descuento y factoring válido en el régimen de maquila industrial.
2. La tasa máxima de adelanto, fijada por debajo de la tasa activa de referencia para MiPyMEs.
3. La obligación de las entidades financieras y billeteras habilitadas de ofrecer esta línea a emprendimientos con Monotributo Productivo vigente o certificado MiPyME.

- 4. El procedimiento de notificación de incumplimiento de hito productivo al FDI, con plazo máximo de 48 horas para la activación del fondo de garantía.
- 5. La prohibición expresa de registrar al tallerista en la Central de Deudores ante incumplimientos absorbidos por el FDI.

ANEXO III: Estimación de Impacto Fiscal — Financiamiento de Aportes Patronales

Justificación

Toda propuesta de gasto público que no cuantifica su costo es atacable como irresponsable fiscalmente. Esta sección construye el ejercicio de estimación mínimo para sostener la propuesta ante cualquier instancia de evaluación técnica o debate parlamentario.

A. Universo de Beneficiarios

PARÁMETRO	ESTIMACIÓN BASE	FUENTE
Talleres activos en la cadena (Conurbano)	15.000 unidades	CIAI / SRT / estimación sectorial
Tasa de adhesión al régimen (primer año)	30%	Proyección conservadora sobre regímenes similares
Unidades adheridas (año 1)	4.500 talleres	—
Trabajadores regularizados por taller (promedio)	1,5	Estimación sectorial
Total de relaciones laborales alcanzadas	6.750	—

B. Costo Unitario

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO
Salario bruto promedio convenio textil/calzado	\$ 650.000 mensuales (a junio 2026)
Alícuota de aportes patronales	27% del salario bruto
Costo patronal mensual por trabajador	\$ 175.500
Costo patronal anual por trabajador	\$ 2.106.000
Duración del beneficio	24 meses
Costo total por trabajador durante el período	\$ 4.212.000

C. Costo Total del Programa (Año 1 — Adhesión Parcial)

ESCENARIO	TRABAJADORES ALCANZADOS	COSTO TOTAL 24 MESES
Conservador (30% adhesión)	6.750	\$ 28.431 millones
Moderado (50% adhesión)	11.250	\$ 47.385 millones
Optimista (70% adhesión)	15.750	\$ 66.339 millones

D. Fuente de Financiamiento y Sustentabilidad

El escenario conservador (\$ 28.431 millones en 24 meses, equivalente a \$ 1.185 millones mensuales) representa aproximadamente el 0,03% del PBI y puede financiarse mediante:

- Afectación del 0,5% de los Derechos de Exportación sobre hidrocarburos y litio (flujo mensual estimado: superior a \$ 3.000 millones a valores corrientes).
- Reasignación de partidas de fondos fiduciarios de fomento productivo nacional con baja ejecución.

La combinación de ambas fuentes supera con holgura el costo del programa en el escenario conservador, garantizando su sustentabilidad sin afectar el equilibrio fiscal ni las regalías directas de las provincias productoras.

SECCIÓN II (bis): Arquitectura Institucional de la Mesa de Enlace Sectorial (MES)

Justificación

La Mesa de Enlace Sectorial es el órgano de conducción y tutela de toda la cadena de valor. Su eficacia depende de que su arquitectura institucional sea tan sólida como su mandato político. Una comunidad organizada que no define con precisión cómo toma decisiones, cómo resuelve sus conflictos internos y cómo protege al eslabón más débil de su propia concentración de poder, reproduce en su interior las asimetrías que denuncia hacia afuera. Esta sección establece el estatuto mínimo de la MES.

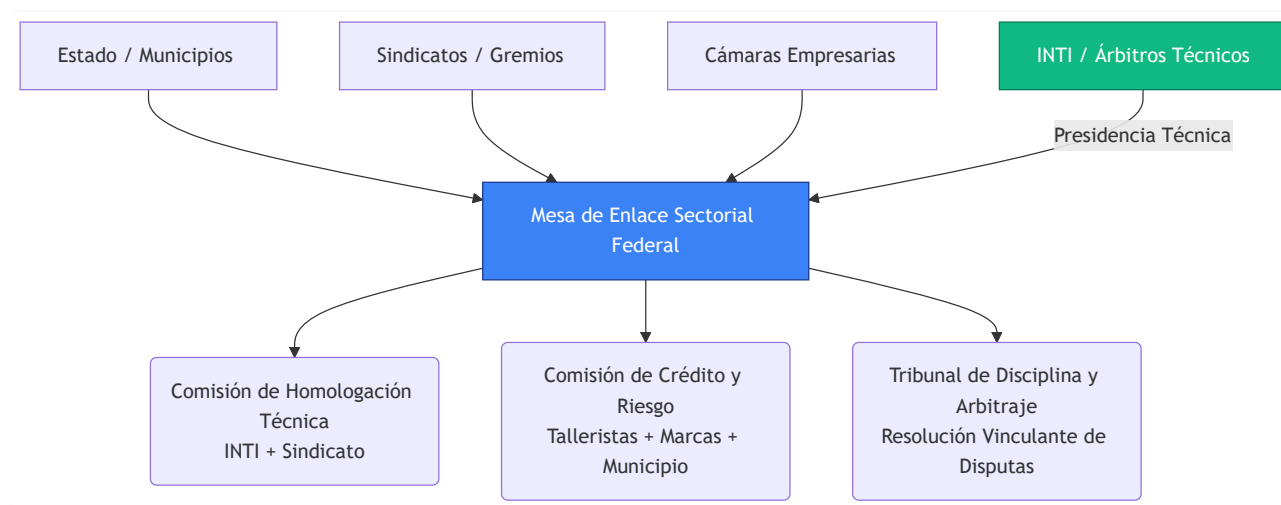


Figura 3. Gobernanza de la MES con Separación Funcional de Comisiones. El modelo de conducción compartida asegura la legitimidad técnica, la imparcialidad crediticia y la resolución arbitral de disputas.

A. Composición y Representación

La Mesa de Enlace Sectorial se integrará con siete (7) miembros titulares con mandato de dos (2) años renovable, con la siguiente representación:

NODO	REPRESENTANTES	DESIGNACIÓN
Talleristas y aparadores	2 titulares + 2 suplentes	Elección directa por padrón sectorial
Marcas y comitentes	2 titulares + 2 suplentes	Designación por cámara sectorial adherida
INTI	1 titular + 1 suplente	Designación institucional
Sindicato	1 titular + 1 suplente	Designación por organización gremial con personería
Municipio/Provincia	1 titular + 1 suplente	Designación por autoridad jurisdiccional adherida

- **Nodo Productivo (Talleristas, Aparadores y Diseñadores):** Dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, elegidos por voto directo de los empadronados sectoriales del distrito. A los efectos de garantizar una representación equilibrada que contemple las asimetrías de escala de la cadena, las bancas se dividirán de forma obligatoria mediante dos sub-padrone concurrentes:
- Un (1) representante titular y un (1) suplente en representación exclusiva del sub-padrón de **Prestadores Eventuales Individuales** (trabajadores bajo modalidad de Monotributo Productivo Automatizado).
- Un (1) representante titular y un (1) suplente en representación exclusiva del sub-padrón de **Unidades Productivas Consolidadas** (talleres y pymes manufactureras constituidas bajo la figura de SAS con personal registrado).
- **Nodo de Mercado (Marcas comitentes):** Dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, designados por la cámara sectorial empresaria adherida al régimen.
- **Nodo Técnico (INTI):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, de designación institucional directa.
- **Nodo de Tutela Laboral (Sindicato):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, designado por la organización gremial de rama con personería gremial vigente.
- **Nodo de Árbitro Jurisdiccional (Municipio):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, designado por la autoridad de la Secretaría de Producción local.

El quórum para sesionar es de cinco (5) miembros. Las decisiones ordinarias se adoptan por mayoría simple. No obstante, se requerirá una Mayoría Agravada de cinco (5) votos positivos para las siguientes materias reservadas:

- La modificación o actualización de los pisos de precio base por minuto/hora de confección para las Órdenes de Producción (e-OP).
- El dictamen de aplicación de sanciones graves o elevación al Consejo Superior del pedido de exclusión definitiva de una marca comitente de FIMCA.
- La reasignación de partidas excepcionales del Fondo de Fomento del FDI local ante situaciones de emergencia o baches estacionales de la cadena.

Cláusula de protección del nodo productivo: Cualquier votación sobre estas materias reservadas requerirá de forma obligatoria el voto concurrente de al menos un (1) representante del nodo de Talleristas y Aparadores, garantizando que el capital concentrado o la burocracia circunstancial no resuelvan por encima del interés directo de los trabajadores de base.

B. Separación de Funciones: Comisiones Especializadas

A fin de evitar que quienes se benefician de una decisión sean quienes la adoptan, la MES funciona a través de dos (2) comisiones con competencias separadas e indelegables:

- **Comisión de Homologación Técnica:** integrada por el representante del INTI y el representante sindical. Sus competencias exclusivas son: (1) Dictaminar sobre elegibilidad de tecnología importada bajo el criterio de "Tecnología Conveniente". (2) Certificar los hitos productivos que habilitan la liberación de fondos del FDI. Sus dictámenes son vinculantes para la Comisión de Crédito. (3) Auditoría de Origen y Pre-Calificación del Score Solidario: recibir, procesar y validar de forma trimestral las declaraciones de las marcas comitentes respecto a la tracción exportadora de otros sectores nacionales, emitiendo el dictamen técnico de pre-calificación de las Unidades de Crédito Productivo (UCP) previo a su elevación a la Secretaría de Comercio de la Nación para su homologación final.
- **Comisión de Crédito y Riesgo:** integrada por los representantes de talleristas y de marcas, con el representante de la Secretaría de Producción Municipal como árbitro con voto de desempate definitivo. Competencia exclusiva para validar la viabilidad de las Órdenes de Producción (OP) y autorizar los adelantos del FDI. Ningún miembro puede participar en la votación de una OP en la que tenga interés directo o indirecto. El representante municipal presidirá esta comisión y actuará como garante de la paz social y el arraigo local en cada decisión de financiamiento.

C. Plazos Máximos Vinculantes

La burocracia es el enemigo silencioso de la cadena de valor. Se establecen los siguientes plazos máximos, cuyo vencimiento sin resolución opera el silencio administrativo positivo:

- **Validación de Orden de Producción (e-OP):** 48 horas hábiles desde la presentación.
- **Dictamen de Tecnología Conveniente:** 15 días hábiles desde la solicitud.
- **Certificación de hito productivo:** 24 horas hábiles desde la notificación del taller.
- **Mediación de conflicto:** 10 días hábiles desde la presentación de la parte reclamante.

El incumplimiento reiterado de estos plazos es causal de remoción, con resolución en asamblea extraordinaria convocada dentro de los 5 días. Para los casos de bloqueo deliberado por motivos políticos, el sistema informático de ARCA dará por aprobada la OP por Silencio Administrativo Positivo, garantizando que ninguna interna partidaria frene la producción del tallerista.

Protocolo de e-OP Espejo y Duplicación Express: Cuando se registre una e-OP que constituya una réplica técnica de una orden certificada de forma positiva en los doce (12) meses anteriores, y donde las únicas modificaciones residan en el volumen físico de unidades a producir o en la actualización nominal del monto totalizado, el instrumento adquirirá la condición de '*Vía Rápida*' (*Fast-Track*). El sistema informático centralizado exceptuará a la orden de todo proceso de re-homologación técnica por el INTI o auditoría de escala por la MES, procediéndose a la convalidación e interoperabilidad digital de forma inmediata y automatizada dentro de un plazo técnico máximo de dos (2) horas desde su carga, supeditado exclusivamente al cruce de consistencia de la capacidad productiva disponible en el legajo del taller.

Régimen de e-OP Multitaller y Descentralización de Lotes

- **Estructura de Consorcio Productivo:** En aquellos casos donde la escala de producción de una marca comitente requiera la intervención simultánea de múltiples unidades productivas para un mismo lote estacional, la plataforma digital permitirá la emisión de una única e-OP Unificada con formato de Consorcio Productivo. El emisor asociará de forma desagregada los CUIT o CUIL de los talleristas intervinientes, asignando a cada legajo de forma taxativa el segmento técnico del proceso (corte, aparado, costura, armado o vulcanizado) o el volumen físico parcial de unidades bajo su responsabilidad.
- **Clearing Financiero Desacoplado:** El procesamiento de los fondos de fomento y adelantos líquidos operará bajo la modalidad de Escrow digital atomizado. El sistema del FDI liquidará de forma automatizada e independiente el porcentaje correspondiente al Hito Cero a las cuentas de clearing inembargables de cada tallerista incorporado, conforme al presupuesto de su servicio específico. La certificación de avances de obra y la consecuente liberación de fondos por hitos se tramitará de manera desacoplada; el cumplimiento y validación técnica de un tallerista gatillará su clearing de pago en 24 horas hábiles, sin que las eventuales demoras de los demás eslabones de la OP madre congelen su flujo de caja.
- **Mecanismo de Redistribución Solidaria de Lotes:** Si durante el ciclo de producción uno de los talleres asociados sufriera una parálisis operativa fortuita o retraso por causales de fuerza mayor debidamente homologadas por el Promotor Territorial (PTF), la Comisión de Homologación Técnica de la MES local estará facultada para fragmentar el lote remanente y reasignarlo de forma automatizada a talleres linderos de la red que demuestren capacidad ociosa verificada en la Bolsa de Trabajo. El clearing final de repago de la orden se liquidará de forma estrictamente proporcional a la cantidad de unidades terminadas y certificadas por cada taller participante, preservando el giro comercial de la marca y la paz social del territorio.

D. Régimen Gradual de Disciplina Comunitaria

Ante incumplimientos recurrentes al Código de Conducta Comunitario, retrasos injustificados en la liberación de hitos financieros en Escrow, o intentos de imposición de precios de miseria, la MES local aplicará el siguiente Régimen Gradual de Disciplina, previo a la instancia de exclusión total de FIMCA:

1. **Apercibimiento Digital con Alerta en la Bolsa:** Publicación de la falta en el legajo digital de la marca dentro de la Bolsa de Trabajo Sectorial por el término de treinta (30) días, funcionando como advertencia para el resto de los talleres de la red.
2. **Quita de Puntos del Score Solidario:** Penalización con la baja de hasta el cincuenta por ciento (50%) de las Unidades de Crédito Productivo (UCP) acumuladas en el período, provocando la pérdida automática de la prioridad en los cupos aduaneros de Importación Temporal.
3. **Congelamiento Temporal del Giro de Stock:** Suspensión por el término de quince (15) días hábiles de la autorización aduanera para retirar lotes terminados de los talleres de maquila adheridos, forzando la conciliación obligatoria en la MES bajo apercibimiento de ejecución de las garantías líquidas depositadas en el FDI.

E. Del Régimen de Previsibilidad de Entrega y Responsabilidad Productiva del Taller

1. Garantía de Cumplimiento de Plazos de Entrega

Los talleristas, SAS y unidades productivas registradas en la Bolsa de Trabajo Sectorial asumen el compromiso vinculante de cumplimiento de los cronogramas de entrega estipulados en la Orden de Producción digital (e-OP), considerándose el factor tiempo como un elemento crítico de la competitividad del régimen.

2. Causales de Exclusión por Fuerza Mayor

No se aplicará penalización ni quita de incentivos cuando la demora responda a causales de fuerza mayor debidamente acreditadas y homologadas por el Promotor Territorial de Formalización (PTF) ante la MES local, tales como:

1. **Desabastecimiento logístico ajeno al taller:** Retrasos por parte de la marca comitente en la entrega de materia prima, cueros, matrices o avíos declarados en la receta de materiales (BOM).
2. **Siniestros o contingencias de infraestructura:** Cortes del suministro energético, roturas fortuitas de maquinaria pesada sin repuestos inmediatos, o razones de fuerza mayor de carácter socio-ambiental o de salud pública en el núcleo productivo del taller.

3. Protocolo de Alerta de Asistencia Recíproca ante Cuellos de Botella

Si el tallerista detecta de forma anticipada una imposibilidad técnica o de capacidad instalada para cumplir con el vencimiento del hito, deberá activar la Alerta de Asistencia Recíproca en la plataforma digital con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas.

- **Redistribución Solidaria de Lotes:** La Comisión de Homologación Técnica de la MES local estará facultada para fragmentar el lote remanente y reasignarlo de forma automatizada a talleres linderos con capacidad ociosa verificada.
- **Liquidación Proporcional:** El pago final de la e-OP se liquidará de forma estrictamente proporcional a la cantidad de pares o prendas terminadas y certificadas por cada taller participante, preservando la paz social del territorio.

4. Penalidades por Negligencia de Entrega o Desvío de Stock

Ante incumplimientos por negligencia manifiesta, impericia grave o desvío de materias primas fiscalizadas, la MES aplicará de forma inmediata:

1. **Compensación Líquida a la Marca:** El fondo de riesgo del FDI local indemnizará a la marca comitente damnificada por el valor de costo de reposición de los materiales perdidos o el tramo neto del Hito Cero ejecutado y no entregado.
2. **Ejecución y Repago del Tallerista:** El FDI repetirá el cobro contra las futuras Órdenes de Producción que reciba el tallerista infractor, aplicando una retención automática de hasta el treinta por ciento (30%) de sus ingresos líquidos de clearing hasta saldar la deuda.
3. **Pérdida de Visibilidad Prioritaria:** El tallerista sancionado sufrirá la baja automática de su insignia de destaque en la Bolsa por noventa (90) días en la primera infracción, y la exclusión definitiva del régimen ante la segunda reincidencia comprobada.

5. Cláusula de Salvaguarda Financiera y Acción Civil por Dolo

Ante la comprobación fehaciente de fraude documental, desvío deliberado de materias primas fiscalizadas o simulación reiterada de e-OP con el objeto de vaciar los adelantos financieros del Hito Cero, y si el tallerista o unidad productiva suspendiera de forma permanente su actividad en la Bolsa para evadir el repago mediante retenciones automáticas, la MES local procederá de inmediato:

1. A la baja automática y definitiva del Monotributo Productivo y exclusión perpetua de los beneficios del Proyecto FIMCA.
2. A la caducidad inmediata del beneficio de inembargabilidad de los activos particulares de los socios si se tratara de una SAS, activando la responsabilidad solidaria e ilimitada por dolo comunitario.
3. A la remisión de los antecedentes técnicos y biométricos a la justicia ordinaria competente para iniciar las acciones penales y de recuperación patrimonial pertinentes, resguardando la integridad del capital del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI).

F. Red de Centros de Innovación y Formación de Oficios (CIFO)

1. Objeto, Financiamiento y Acceso Comunitario

Se crea la Red de Centros de Innovación y Formación de Oficios (CIFO) con el objeto de calificar recursos humanos e instituir una política de seguridad ciudadana preventiva mediante la inclusión sociolaboral de la juventud. Su financiamiento operativo provendrá del tres por ciento (3%) de los recursos del FDI local, constituyendo un fondo de afectación específica e inembargable.

- **Principio de Acceso Popular sin Prerrequisitos:** Los CIFOs tendrán carácter de puente comunitario irrestricto. Queda taxativamente prohibida la exigencia de acreditaciones educativas previas —como el ciclo secundario completo— para el ingreso. El único requisito de admisión es la voluntad de inserción productiva.

2. Gobernanza Co-Gestionada: Trípode Institucional

La dirección y operación de cada CIFO regional se articulará de forma obligatoria mediante un esquema tripartito:

1. **El Gremio de Rama (Sindicato):** Responsable de los estándares de calificación, condiciones de salud laboral y provisión de los maestros instructores del oficio, resguardando la transmisión del saber práctico de las bases.
2. **La Articulación Empresarial y de Diseño:** Comité integrado por talleristas, PyMEs de confección, diseñadores y comercializadores homologados, encargados de definir los requerimientos de mano de obra en tiempo real según la demanda de la Bolsa de Trabajo.
3. **El Soporte Técnico e Infraestructura Pública:** El Municipio cederá en comodato los espacios físicos para las aulas, mientras que el INTI aportará la homologación tecnológica y certificará los títulos oficiales de Idoneidad en el Oficio.

3. Beca de Estímulo y Lote Escuela

Los alumnos percibirán una Beca de Estímulo Productivo del FDI desde el primer día. Los Lotes Escuela —prendas o calzados resultantes de sus prácticas— contarán con el Sello de Buen Diseño y se canalizarán a través de la Bolsa de Trabajo para compras del Estado o marcas aliadas. El cincuenta por ciento (50%) de la renta neta se distribuirá entre los estudiantes como premio directo al cumplimiento.

4. Bolsa de Inserción Automatizada

Los egresados de los CIFO obtendrán de forma automática su alta en el Monotributo Productivo o el Puente SAS y se incorporarán con rango de Prioridad 1 (Destacado de Oficio) en el directorio digital de la Bolsa de Trabajo. Las PyMEs o marcas comitentes que contraten a estos egresados mediante el registro de una e-OP obtendrán una bonificación de prioridad técnica en el sistema de asignación de fondos del FDI, reduciendo en un diez por ciento (10%) el plazo máximo de acreditación horaria de sus certificados de hito productivo en la cuenta de clearing, garantizando la liberación de la liquidez de la orden en un entorno prioritario de la jornada financiera

G. Banco Comunitario de Maquinaria y Bienes de Capital

1. Objeto de Movilización de Activos Productivos

Se crea el Banco Comunitario de Maquinaria y Bienes de Capital para relevar, reacondicionar y asignar en comodato productivo las maquinarias industriales —inyectoras, aparadoras, cortadoras y afines— que se encuentren fuera del circuito operativo, acelerando la capitalización de unidades productivas emergentes y optimizando el uso de los recursos del FDI.

2. Censo, Cesión Voluntaria e Incentivo Fiscal

- **Relevamiento por Promotores (PTF):** Los PTF, en coordinación con las Secretarías de Producción Municipal y las Cámaras Sectoriales, confeccionarán el padrón distrital de maquinaria industrial en desuso o paralizada.

- **Incentivo de Extinción de Pasivos Preexistentes:** Los titulares de bienes ociosos que los cedan en comodato obligatorio por treinta y seis (36) meses a la Red CIFO o a SAS registradas en la Bolsa, accederán a la condonación total de sus pasivos tributarios y multas preexistentes de ARCA vinculados a la actividad industrial anterior.

3. Puesta a Punto y Calibración Soberana

Las maquinarias ingresadas al Banco serán derivadas a los talleres-escuela de los CIFO de cercanía. Su reparación y puesta a punto constituirá el módulo práctico fundamental de los alumnos avanzados, con supervisión del INTI y los maestros del Sindicato. Los insumos requeridos serán financiados por el fondo operativo de fomento del FDI local.

4. Asignación por Récord de Cumplimiento

Una vez certificada la aptitud técnica por el INTI, el Banco de Maquinaria asignará el equipamiento en comodato con opción a transferencia definitiva de dominio a los egresados Prioridad 1 de los CIFO y a los talleres de la Bolsa que demuestren un récord impecable de entrega en sus primeras tres (3) e-OP, erradicando el scoring patrimonial bancario como limitante del crecimiento.

H. Régimen de Licenciamiento, Garantías y Mantenimiento de Tecnología Conveniente

1. Criterio de Homologación

Los bienes de capital incorporados al régimen mediante financiamiento del FDI o asignación del Banco de Maquinarias deberán responder estrictamente al estándar de Tecnología Conveniente, priorizando aquella maquinaria cuya ingeniería permita el mantenimiento soberano, la sustitución local de componentes y la operabilidad intensiva en mano de obra, rechazando tecnologías con bloqueos de software o patentes restrictivas de reparación externa.

2. Apertura de Licencias y Planos de Despiece

Los proveedores de maquinaria homologados deberán entregar junto al equipamiento:

1. Las licencias de software de control operativo bajo modalidades de código abierto o acceso técnico irrestricto sin costo de renovación anual.
2. Los planos de despiece mecánico, diagramas electrónicos y manuales de mantenimiento preventivo completamente traducidos y pesificados.

3. Red de Servicios Técnicos Comunitarios mediante los CIFO

Las garantías contractuales, la calibración técnica periódica y el mantenimiento correctivo de la totalidad del parque industrial adherido a FIMCA será ejercida de forma descentralizada por la Red CIFO de cada distrito. Los talleres y SAS adheridos abonarán un canon de mantenimiento pesificado y unificado de forma directa a la cuenta de fomento del FDI local, eliminando los sobre costos de la intermediación corporativa privada.

4. Cobertura por Parálisis Productiva Fortuita

Ante una avería crítica que paralice el taller y cuya resolución demande más de cuarenta y ocho (48) horas hábiles:

- 1. **Asignación de Muletto Técnico:** El Banco de Maquinarias otorgará en comodato temporal de urgencia una máquina de reemplazo en un plazo máximo de 24 horas.
- 2. **Compensación por Lucro Cesante:** El fondo de riesgo del FDI liquidará a favor de los trabajadores del taller afectado una compensación económica diaria equivalente al valor promedio de las e-OP caídas durante el lapso de parálisis forzosa.

SECCIÓN II (ter): Parámetros Financieros del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)

Justificación

Una herramienta financiera sin parámetros es una intención sin sustento. El FDI no es un concepto: es un fondo con capital real, reglas de apalancamiento, límites de exposición y mecanismos de capitalización recurrente. Esta sección establece los parámetros base que permiten su evaluación técnica y su defensa ante organismos de contralor.

A. Parámetros Operativos Base

PARÁMETRO	VALOR PROPUESTO	FUNDAMENTO
Capital inicial del FDI	\$ 15.000 millones (pesos)	Reasignación de fondos fiduciarios nacionales existentes
Adelanto máximo por unidad	Equivalente a 3 meses de facturación promedio declarada	Alineado al ciclo productivo del calzado (temporada)
Ratio de apalancamiento	1:3 (1 peso garantiza hasta 3 pesos de adelanto)	Estándar de fondos de garantía de segundo piso en Argentina
Tasa de incobrabilidad sostenible	Hasta 8% anual sin capitalización extraordinaria	Margen conservador con garantía de hitos productivos
Plazo de rotación del fondo	30 días	Alineado al ciclo de producción y cobro del sector calzado
Tasa del adelanto al tallerista	Por debajo de la tasa activa MiPyME del BCRA	Diferencia bonificada por el Estado mediante afectación presupuestaria

B. Fuentes de Capitalización Recurrente

El FDI no depende de una asignación presupuestaria única. Su sustentabilidad descansa en tres fuentes de flujo continuo:

1. **Afectación de Derechos de Exportación:** El 0,5% de las retenciones percibidas sobre la exportación de hidrocarburos y litio se afecta de forma específica e intangible al Fondo de Sustentabilidad Central del FDI. Esta afectación garantiza que la renta de los recursos no renovables financie la producción manufacturera de trabajo intensivo.
2. **Reservas de Capital de Marcas Comitentes:** Como condición de acceso al sistema, las marcas comitentes integran una reserva equivalente al 2% de su facturación anual declarada al FDI del nodo regional. Esta contribución es deducible del Impuesto a las Ganancias como gasto de organización sectorial.
3. **Ahorro Patriótico:** Cooperativas, cajas de profesionales y pequeños ahorristas pueden suscribir participaciones en los Sub-Fideicomisos Provinciales con un monto mínimo equivalente a un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil. La rentabilidad está vinculada al volumen de producción certificada por la MES regional.
4. **Emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria ("Bonos de Infraestructura Productiva - BIP"):**
 - **Objeto de Captación de Gran Escala:** Autorízase al fiduciario del FDI, bajo propuesta del Consejo Superior de la MES Federal, a emitir valores representativos de deuda fiduciaria y certificados de participación denominados *Bonos de Infraestructura Productiva (BIP)*, destinados a la captura de capitales provenientes de inversores institucionales, fondos de inversión privados, compañías de seguros y entidades financieras reguladas.
 - **Asignación de Fondos Específica:** Los recursos obtenidos por la colocación de los BIP se dividirán en compartimentos estancos, destinándose un cincuenta por ciento (50%) al robustecimiento del Fondo de Garantía de Segunda Línea para el apalancamiento del clearing de las e-OP, y el cincuenta por ciento (50%) restante de forma directa a planes de capitalización, adquisición de bienes de capital para el Banco de Maquinarias y el sostenimiento de la Red CIFO.
 - **Garantía, Estructura y Preferencia de Cobro:** Los BIP se emitirán en series denominadas en módulos indexados vinculados de forma automatizada al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) o al valor de la Unidad de Cuenta Industrial, gozando de una estructura de cobro preferencial "Senior" sobre el flujo de clearing del fondo. Contarán con el reaseguro contracíclico de afectación específica de los Derechos de Exportación establecidos en este régimen.
 - **Exención Impositiva:** Las utilidades, intereses y ganancias de capital derivadas de la suscripción, tenencia y negociación de los BIP estarán totalmente exentas del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios por el término de diez (10) años.

- **Principio de Paridad de Indexación y Sostenibilidad Fiduciaria:** A los fines de evitar descalces financieros de tasas que comprometan la liquidez de largo plazo del FDI, se establece que todas las Órdenes de Producción ('e-OP') que reciban adelantos líquidos o financiamiento de tramos por el fondo, devengarán sus saldos en Unidades de Cuenta Industrial indexadas al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) del INDEC. Ningún instrumento de fomento podrá pactarse a tasa nominal fija en pesos cuando la estructura de fondeo mayorista de los Bonos de Infraestructura Productiva (BIP) exija rendimientos indexados concurrentes, garantizándose el perfecto equilibrio patrimonial del fideicomiso

C. Auditoría, Transparencia e Inembargabilidad

El FDI está sujeto a auditoría anual independiente por una firma externa designada por concurso, con publicación obligatoria del estado patrimonial, el índice de incobrabilidad real y el volumen de OP financiadas dentro de los 90 días del cierre de cada ejercicio.

Ningún activo del FDI puede ser embargado, cedido ni afectado en garantía de deudas ajenas a la cadena de valor. Esta inembargabilidad se establece expresamente en la ley constitutiva del fideicomiso.

SECCIÓN III (bis): Criterios Objetivos para la Homologación de "Tecnología Conveniente"

Justificación

El filtro de "Tecnología Conveniente" es una herramienta de soberanía, no un mecanismo de protección corporativa. Su eficacia depende de criterios objetivos que impidan que los productores locales de maquinaria utilicen la MES para bloquear tecnología competidora bajo el paraguas del interés nacional.

A. Definición Objetiva de "No Disponible Localmente"

Criterios Objetivos de Exclusión: Se considera que una tecnología no está disponible localmente cuando la oferta industrial nacional no cumple de forma simultánea las siguientes tres condiciones estrictas:

- **Plazo de entrega:** El proveedor nacional no puede entregar el bien en un plazo igual o inferior a noventa (90) días corridos desde la orden de compra formal.
- **Garantía:** El proveedor nacional no ofrece una cobertura de garantía técnica mínima de doce (12) meses sobre el bien y sus componentes o repuestos críticos.
- **Precio:** El precio del bien de origen nacional equivalente supera en más del treinta por ciento (30%) el valor del bien importado puesto en planta (CIF), calculado con flete, seguro y derechos de importación en condiciones ordinarias.

Instancia de Validación Obligatoria: A los fines de coordinar este automatismo con las facultades de la Comisión de Homologación Técnica de la MES, ante toda solicitud de importación con arancel cero, el

representante del **INTI** dispondrá de un plazo máximo improrrogable de quince (15) días hábiles para emitir su informe técnico.

Operatividad del Silencio Administrativo Positivo: Si la oferta nacional incumpliera aunque sea una de las tres condiciones objetivas mencionadas en el apartado anterior, o si el representante del INTI omitiera la emisión de su dictamen técnico dentro del plazo establecido de quince (15) días hábiles, el beneficio de arancel cero operará de pleno derecho por ministerio de la ley por vía de Silencio Administrativo Positivo, procediéndose a la emisión automática del certificado de liberación aduanera por la plataforma centralizada

B. Registro Público de Homologaciones

Toda decisión de la Comisión de Homologación Técnica sobre elegibilidad de tecnología importada se publica en el portal digital de la MES y en el Boletín Oficial dentro de las 48 horas de su adopción, con los fundamentos técnicos del INTI que la sustentan. Esta publicidad genera jurisprudencia sectorial, reduce la arbitrariedad y permite que los propios productores nacionales conozcan las condiciones que deben mejorar para recuperar el mercado.

C. Plazo Máximo Duro y Silencio Positivo

A los fines de neutralizar el desabastecimiento financiero y garantizar la agilidad absoluta del flujo logístico de la cadena, se establecen los siguientes plazos máximos perentorios, cuyo vencimiento sin pronunciamiento expreso activará el mecanismo centralizado de Silencio Administrativo Positivo:

1. **Validación Tecnológica de la Orden de Producción (e-OP):** Cuarenta y ocho (48) horas hábiles desde su carga en la plataforma digital. Este plazo express rige de forma exclusiva sobre el instrumento financiero informático de arranque. Transcurridas las 48 horas sin mediar objeción por la Comisión de Crédito, el sistema de ARCA dará por aprobada e interoperable la e-OP por Silencio Positivo, impidiendo que bloqueos deliberados de carácter político o partidario frenen la liquidación de fondos del Hito Cero hacia el taller.
2. **Certificación de Hitos Productivos de Avance:** Veinticuatro (24) horas hábiles desde la notificación digital de finalización de tramo realizada por el tallerista mediante la aplicación móvil.
3. **Instancia de Mediación de Conflictos Comerciales y de Cumplimiento:** Diez (10) días hábiles desde la presentación formal del reclamo por cualquiera de las partes de la e-OP (marcas comitentes o talleristas) ante la MES local. Este plazo prolongado aplicará con exclusividad para la resolución de disputas de fondo respecto a calidad de entregas, diferencias de matriz de costos, o readecuaciones salariales retroactivas derivadas del régimen de control del Veto Ex-Post

SECCIÓN IV (bis): El Monotributo Productivo — Pieza Central de la Formalización

Justificación

El aparador de barrio, el cortador a destajo y la costurera que cobra en efectivo son el eslabón más vulnerable y más numeroso de la cadena. La SAS resuelve el problema del industrial que presta su CUIT; el Monotributo Productivo resuelve el problema del trabajador que no tiene CUIT propio ni razón práctica para obtenerlo bajo el sistema actual.

A. Alta Automatizada y Retención en la Fuente: El Circuito

El Monotributo Productivo está concebido con un alcance estrictamente delimitado: **no aplica a las marcas comitentes ni a las unidades productivas** (las cuales tributan bajo sus regímenes societarios e impositivos correspondientes), sino **exclusivamente a las personas humanas que prestan servicios manuales, artesanales o a destajo de forma individual y eventual** (aparadores de barrio, cortadores, costureras).

El régimen se activa por el flujo real del trabajo y opera sin fricción burocrática:

1. **Asociación en la e-OP:** Una marca comitente registra una e-OP digital en la plataforma incorporando el CUIL del prestador del servicio eventual en la etapa correspondiente.
2. **Alta de Oficio Instantánea:** La emisión de esa primera orden gatilla de forma automática la inscripción de oficio del prestador en el Monotributo Productivo, validando su identidad mediante DNI digital y biometría con RENAPER integrada a ARCA. El trabajador no debe trasladarse a ninguna dependencia pública, no requiere tramitar clave fiscal ni gestionar turnos.
3. **Descuento en la Fuente sobre el Monto a Liberar:** El sistema elimina la cuota fija mensual tradicional (que generaba deudas artificiales en períodos de inactividad). El tributo se recauda mediante una **micro-retención automática del 1% o 2% (promedio 1.5%) que el FDI debita directamente del monto bruto que tiene que liquidar y liberar a favor del prestador eventual**.
4. **Exclusión Expresa de la Marca y del Taller Gestor:** Esta micro-retención **no se le cobra ni se le descuenta a la marca comitente ni al taller gestor subcontratante**, cuyo compromiso de pago respecto al valor acordado de la orden es invariable. Es una retención tributaria y de seguridad social practicada en la fuente sobre la remuneración bruta del propio prestador.
5. **Acreditación Neta Inmediata:** El FDI deriva automáticamente la micro-retención del 1%-2% hacia la cuenta recaudadora unificada de ARCA, y acredita de forma instantánea el remanente neto (98% a 99%) en la cuenta de clearing o billetera virtual del prestador eventual, con libre disponibilidad absoluta y sin declaraciones juradas.

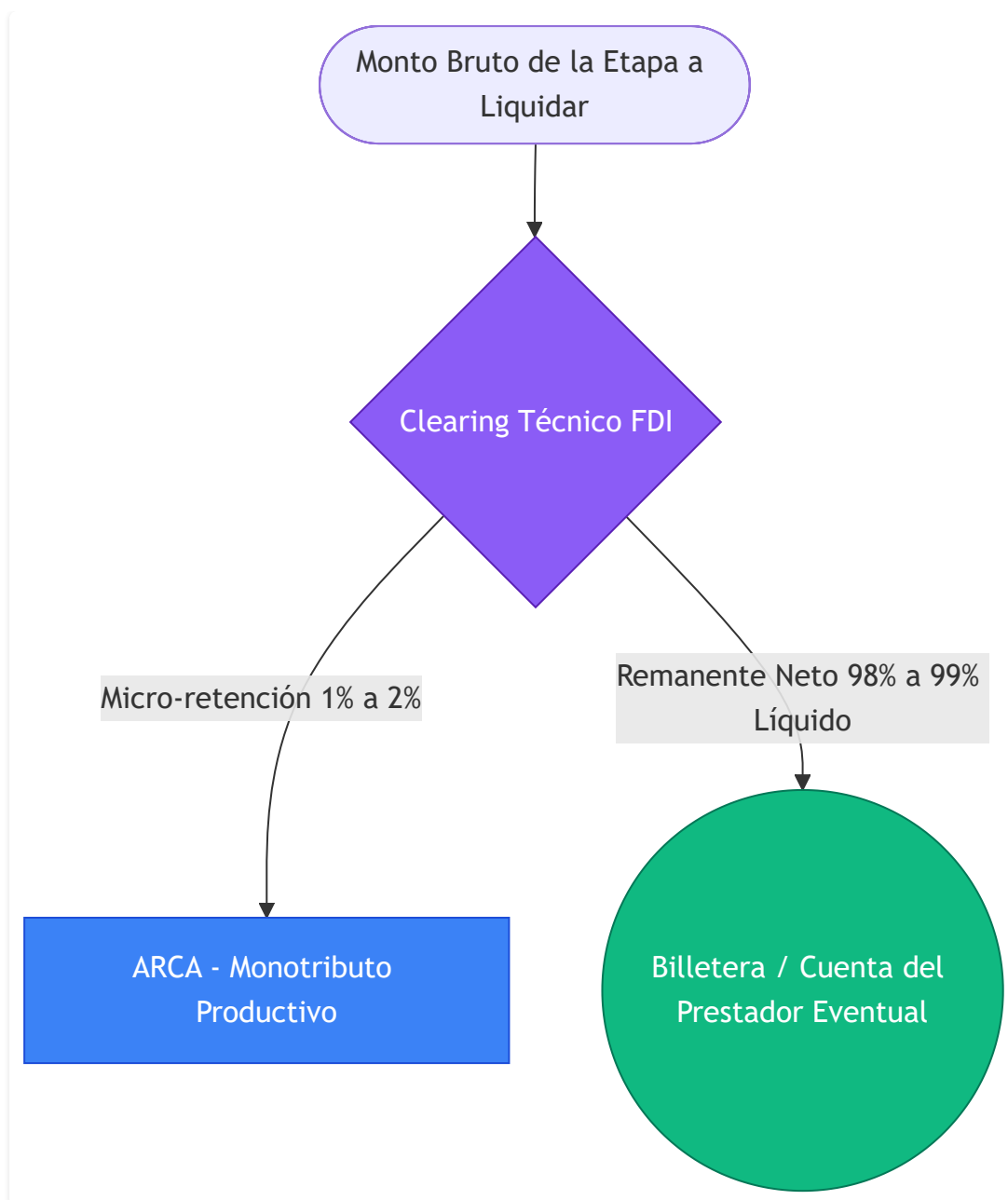


Figura 4. Arquitectura de Formalización "Sin Estrés" para Prestadores Eventuales. La micro-retención del 1% o 2% se descuenta de forma automatizada exclusivamente del monto bruto que el FDI libera al trabajador eventual por su servicio (sustituyendo la cuota fija mensual). No representa retención ni sobre costo para la marca comitente ni para el taller principal. El trabajador percibe su neto de forma instantánea sin trámites ni liquidaciones manuales.

B. Período de Gracia y No Acumulación de Deuda Retroactiva

Los primeros seis (6) meses desde el alta automática, la micro-retención es la única obligación del prestador. Sin categorización, sin declaraciones juradas, sin ningún trámite adicional.

Cláusula de no retroactividad: el alta en el Monotributo Productivo no genera deudas por períodos anteriores no registrados. El Estado renuncia expresamente a toda acción de determinación de oficio, recategorización retroactiva o ejecución fiscal fundada en actividad informal previa a la adhesión al régimen.

Esta cláusula debe comunicarse con la misma jerarquía que el beneficio principal y figurar en los primeros 100 caracteres de cualquier pieza dirigida al sector.

C. Límites, Blindaje Anti-Fraude y Autonomía Crediticia

Las facturas emitidas bajo el Monotributo Productivo están estrictamente vinculadas a una e-OP sectorial registrada y topadas anualmente hasta el límite de la Categoría A del Monotributo general. Un prestador sin OP registrada vinculada no puede emitir factura bajo este régimen.

- **Liquidación del Tramo Final y Cierre Fiscal (FISCAL_PENDING):** La acreditación definitiva del saldo final de cobro en el clearing del FDI está supeditada a la efectiva emisión del comprobante fiscal oficial constatada por interoperabilidad con ARCA. Esta regla rige tanto para el tallerista ejecutor integral de la orden como para los prestadores eventuales externos e independientes (aparadores artesanales, cortadores a destajo bajo Monotributo Productivo) que lleven adelante fases intermedias.
- **Tope de Retención de Etapa para Prestadores Eventuales:** Con el objeto de resguardar el sustento diario del trabajador de base y la liquidez inmediata de la economía popular, a los prestadores eventuales independientes se les podrá retener únicamente una porción de resguardo de la etapa específica que llevaron adelante, la cual **en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%)** del valor presupuestado para dicha fase. El porcentaje restante (al menos el 70%) se liquida de manera automática e inmediata contra la certificación física de la etapa (PoPW), quedando el tramo retenido a la espera de la emisión del comprobante electrónico en ARCA, sin devengar mora comercial.

La legislación garantizará el derecho del taller y del prestador a presentarse ante el FDI de manera autónoma para reclamar el desembolso de los anticipos y liquidaciones devengadas por su labor en la e-OP homologada, sin requerir intermediación ni autorizaciones adicionales de la empresa comitente. Esta autonomía crediticia y procesal emancipa al eslabón productivo de base y constituye la condición indispensable para que el historial generado bajo el Monotributo Productivo adquiera valor financiero real.

D. Mecanismo de "Suspensión Activa de Oficio" contra la Acumulación de Pasivos Cíclicos

La viabilidad territorial del Monotributo Productivo radica en que el tributo debe acompañar el flujo real de la economía popular y no los tiempos burocráticos del Estado. El mayor desincentivo para la formalización del eslabón de base (aparadores, costureros a destajo) es el riesgo a quedar atrapados en

un sistema de cuotas fijas mensuales que continúan devengando deudas, intereses y multas durante los períodos de inactividad o caída del consumo.

Para resolver este cuello de botella estructural, el presente régimen institucionaliza la "Suspensión Activa de Oficio", un mecanismo automatizado por software soberano que opera bajo las siguientes pautas:

- **Gatillo por Inactividad de e-OP:** Si transcurren quince (15) días corridos desde la finalización y liquidación definitiva de la última Orden de Producción Digital (e-OP) vinculada al CUIL del prestador del servicio manual, sin que el sistema registre la asignación de un nuevo lote activo, la plataforma procesará de oficio y de forma inmediata la mutación de su estado fiscal hacia la condición de Suspensión Activa.
- **Congelamiento Absoluto de la Carga Tributaria:** Mientras el trabajador permanezca en estado de Suspensión Activa, se interrumpe de pleno derecho la exigencia de cualquier tipo de régimen informativo, declaración jurada o cuota regulatoria. El mantenimiento del CUIT en este estado no generará bajo ningún concepto deudas fiscales, previsionales, recargos ni intereses resarcitorios ante los organismos de recaudación. La obligación fiscal se reduce a cero (0) si la producción física es cero (0).
- **Reactivación de Oficio en Milisegundos:** El estado de suspensión se levantará automáticamente en el instante exacto en que cualquier MiPyME o SAS registrada en el sistema ingrese una nueva e-OP que incorpore el CUIL del trabajador. La reactivación se ejecuta por flujo informático, devolviendo al aportante la plena capacidad de emisión de comprobantes sectoriales sin requerir trámites presenciales, claves fiscales ni nuevas validaciones biométricas.